

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2816/2533

นายก้องเกียรติ ศิริสินเลิศ

โจทก์

นายทองคำ อิศราภรณ์

จำเลย

นายทองคำ อิศราภรณ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรค 1 ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า วันที่ที่โจทก์ลงในเช็ค มิใช่วันออกเช็คตามที่ถูกต้องแท้จริง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา พิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

จำเลยชำระค่าขึ้นศาลมา 200 บาท

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ให้จำเลยใช้เงินตามเช็คพิพาทจำนวน 35,500 บาท และ 5,500 บาท ตามลำดับแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีนับจากวันธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจนถึงวันชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 70)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 71)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนคำพิพากษาศาลชั้นต้น ฎีกาขอเท็จจริงไม่ได้  
ส่วนปัญหาข้อกฎหมายที่จำเลยโต้เถียงขึ้นมานั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อกฎหมาย  
นั้นไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาจำเลยชอบ  
แล้ว ให้ยกคำร้อง จำเลยชำระค่าขึ้นศาลเกินมา 160 บาท จึงให้คืนแก่จำเลย

---

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนคำพิพากษาศาลชั้นต้น ฎีกาขอเท็จจริงไม่ได้  
ส่วนปัญหาข้อกฎหมายที่จำเลยโต้เถียงขึ้นมานั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อกฎหมาย  
นั้นไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาจำเลยชอบ  
แล้ว ให้ยกคำร้อง จำเลยชำระค่าขึ้นศาลเกินมา 160 บาท จึงให้คืนแก่จำเลย

(พินิจ ฉิมพาลี-ชุม สุกแสงเปล่ง-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ